

אפריקה ישראל מגורים

חוזה אדריכל נוף

נתניה 542 – מתחם 3

נתניה 542

מס' חוזה: CONT-5-563

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

מילר בלום תכנון

סביבתי בע"מ

ספק:

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח פ. 510470313

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה תחומות עירוניות בע"מ

חוזה אדריכל נוף

24/12/25

שנערך ונחתם ביום (תאריך חתימת חוזה)

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח פ 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח פ 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח פ 514639525

(להלן: "המוזמין")
מצד אחד;

לבין

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
כתובת: התשבי 14, חיפה
ח.פ. 510470313

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המוזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המוזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המוזמין ו/או תרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

מס' חוזה: CONT-5-563

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 – מתחם 3

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

ספק:

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח פ. 510470313

אשר קיבלתי תשלום עיניתי בע"מ
אשר קיבלתי תשלום עיניתי בע"מ

"התכניות" – התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"

"השירותים" – השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ונספח ג' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. תנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח 11 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

מספר: מתחם 3

מילר בלום תכנון: סטטוס: חתימה

גרסה: 2

סעיף: סעיף 11 בע"מ

מילר בלום תכנון סניף ב' מ
ח.פ. 510470313

אפריקה שו"א ל מוריס נצי"מ
אפריקה שו"א ל מוריס נצי"מ

- 2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידינו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלוות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות טיפ

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

חתימה: סטטוס:

גרסה: 2

ספק: מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אשריף חסון שותף עיתותי בע"מ

זפריקה ישראל מגורים בע"מ

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. המתכנן מתחייב, שהרכב המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5.
- 3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

תניה 542 -

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

מילר בלום תכנון

סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

790
אשרור והחלטה על חתימת בע"מ
אשרור על חתימת בע"מ

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מוטנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שיידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחושים שיחתמו עמם.

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
510470313 ח.ס

אמירה חנה שות עקרתית בע"מ
י.קה ושראל מגורים נע"מ

7. שכר המתכנן

- מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542-

סטטוס: חתימה

גרסה:

מילר בלומפילד; 2007

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפרקו ומועדו עדינה בע"מ

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

פרויקט:	נתניה 542 -	תבנית: מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	CONT-5-563
פסק:	מתחם 3 מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ	גרסה: 2	סטטוס:	חתימה

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

התחברות עיריית נתניה

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן. קיזוז כאמור בסעיף זה יהא בכפוף למתן התראה בכתב בת 21 ימים מראש למתכנן ובכפוף לכך שניתנה למתכנן אפשרות סבירה להתגונן מפני דרישת התשלום כאמור.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: מילר בלום תכנון

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אמ"קד הנדסות עירוניות בע"מ
אמ"קד ישראל מגורים בע"מ

- 9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחי.
- 9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10. המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נף

נתיב 542 -

מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: מילר בלום תכנון

אפרים בתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנייל.

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2. עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנייל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

חתימה: סטטוס:

גרסה: 2

ספק: מילר בלום תכנון

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

מילר בלום תכנון
סביבתי בע"מ
ש.ה.י.ש.ר.א.ל. מ.ג.ו.ר.י.ם. ב.ע"מ

אמריקה החדשה עירונית בע"מ

11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - נכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם ידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור. בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משירותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542

חתימה: סטטוס:

גרסה: 2

ספק: מתחם 3
מילר בלום תכנון
סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.ס. 510470313

אפו"ק ישראל מגורים בע"מ

אוריאל הנדסות עירוניות בע"מ

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יתול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבעיה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו' - 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו' - 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידייו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 -

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

מס' תיק: 3
מילוי לוח זמנים
סביב

ספק:

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אנשי הקשר
אנשי הקשר
אנשי הקשר

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמוזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המוזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המוזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המוזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמוזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המוזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המוזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המוזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המוזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המוזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למוזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקודתו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המוזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המוזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המוזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המוזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המוזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המוזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542

חתימה: סטטוס:

גרסה: 2

מס' תחם 3
מילר בלוס תכנון
סביבתי בע"מ

ספק:

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפרקת ישראל מנוריס בע"מ

פקד המחשבת עיריית בע"מ

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתיב 542 -

חתימה: סטטוס:

גרסה: 2

מאת: מילר בלום תכנון
מאת: מילר בלום תכנון
סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אשר לא התחייבות נדרשת בע"מ
אשר לא התחייבות נדרשת בע"מ
אשר לא התחייבות נדרשת בע"מ

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין. אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פריקט: תניה 542 -

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: אמר קה ישראל מגורים בע"מ

מילר בלוס תכנון סביבתי ב"מ
ח.פ. 510470313

אוסקיה מנהלית ניהולית בע"מ

אפו"ק ישראל מנורים בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום: אפו"ק התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגויס בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המזמין

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

המתכנן

5509855 איורקאל מ. חיסול אפריקה

אני הח"מ, עו"ד רו"ח מרח' מאשר כי ר"ה הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיי' וכי חתימתם המשותפת בצירוף תותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה

יגאל פישר,
עורך דין
מ.ר. 14429

תאריך חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח

מנ' חוזה, 563-1111
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

תרגום מתכנן אורכלות נוף
גו סה

פרויקט
פ90

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות-

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בנתניה - נתניה 542, נתניה 542 מתחם 3 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 304-0624213 על שינויה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-ח/מק/2370/2. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אלה ברהום

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" / ACC שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" / ACC. העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמזור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : צופית תורג'מן.
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : לפי הצורך.

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : אמיר בלום.

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

נתניה 542 - פרויקט:

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

מספר: מילר בלום ירון

מילר בלום ירון
ח.פ. 510470318

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ב"שירותי המתכנןכללי 1.1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון אדריכלות גנים ונוף במגרשים פרטיים, לרבות במדרכות שבהיקפום.
- ב. תכנון אדריכלות גנים ונוף בשטחים ציבוריים עבור תכנית עיצוב בלבד: שצי"פים, דרכים, דרכים משולבות
- ג. תכנון אדריכלות גנים ונוף למשרד מכירות ו/או דירה לדוגמא לרבות מגרשי חניה ואזורי גינון זמניים.
- ד. ליווי וסיוע להכנת ואישור תכנית בניין עיר מפורטת בסמכות הועדה המקומית.
- ה. ליווי וסיוע באישור התכנון העקרוני אצל גורמי התכנון ברשויות.
- ו. ליווי וסיוע בהכנת הבקשה להיתר הבניה עבור המגרשים הפרטיים וקבלת האישורים הנדרשים.
- ז. הגשה וטיפול באישור תכנית עיצוב ובהוצאות היתרי בניה לשטחים הציבוריים ככל וישנם.
- ח. סיוע בקבלת האישורים לטופס 4 ולאכלוס.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת ביצוע כל קטע וכל שלב ולפני הספקת כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 "העבודה" ו/או "העבודה האדריכלית" – שירותי אדריכלות נוף הכוללים, בין היתר, תכנון עבודות פיתוח סביבתי, גינון ונוף ופיקוח עליון על ביצועם.

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן אדריכלות נוף מס' חוזה: CONT-5-563

ספק: מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ גרסה: 2 סטטוס: חתימה

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.ס. 510470313

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אדריכלות נוף עירונית ח.ס.

2. פירוט השירותים:

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי בנייה לבניה ואכלוס בשלבים.

שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 מבוטל

2.2 תכנון מוקדם לבינוי ופיתוח/עיצוב אדריכלי:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.
- ג. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל ובתאום עם האדריכל המתארות את הפיתוח/עיצוב אדריכלי והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת חתכים, וסיוע להכנת מודלים, הדמיות ופרסקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
- ד. התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פיתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות ותומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.
- ה. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.
- ו. תאום עם הרשויות, המתכננים והיועצים והנחיות היועצים לצורך קביעת מפלסי פיתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.
- ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי:

- א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.
- ב. הכנת התכניות והמסמכים בתחום מומחיותו של המתכנן הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, הגשתם לרשויות - לאחר אישור המנהל - וטיפול באישורם. חתימה על הבקשות לאישור תכניות הבנוי והפיתוח/עיצוב האדריכלי ולהיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי (בהיתרים לעבודות פיתוח בשטחים ללא מבנים) וכעורך הבקשה בתחום הפיתוח והנוף (בהיתרים לשטחים הכוללים מבנים), כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום אדריכלות נוף. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך, תכנית ובקשה, שיידרשו עד לקבלת תעודות גמר.

CONT-5-563 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

מילר בלוס תכנון
סביבתי בע"מ

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
אמריקה תחזוקת עיריית נתניה בע"מ

הכנת החקק המתייחס לפיתוח ונוף בבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם, כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות המתכנן.

ה. סיוע להכנת תכניות הפיתוח לשיווק הפרויקט. הכנת תכניות הפיתוח הדרושות כתכניות מכר. בדיקת תכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיות המזמין.

העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיביות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.

ו. סיוע להכנת מפרטי מכר בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.

ז. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

ח. עדכון האומדן המשוער של ערך העבודות המתוכננות ע"י המתכנן.

ט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט:

א. הכנת תכניות עבודה אדריכליות מפורטות ומוסברות, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקניימ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה בתחומים הבאים:

עבודות עפר, גדרות וקירות, מדרגות, רמפות, אדמה גננית, רשתות השקיה, נטיעה ושתילה, שבילים ורחבות, דרכים וחניות על בסיס תכניות שיסופקו ע"י מתכנן תנועה וחניה (למעט בתחומי מגרשים לבניה, בהם תכנון החניה יבוצע ע"י המתכנן), תאורה (אדריכלית בלבד) מתקני משחק, ריהוט גן, פרגולות, מבנים ומתקנים נוספים וכיו"ב.

מובהר בזאת שתכנון התשתית יבוצע ע"י המתכנן למעט באזורי כבישים.

ב. הכנת פרטים בקניימ מתאים לביצוע מושלם של העבודה האדריכלית למעט קונסטרוקציה, ניקוז תת-קרקעי ואיטום גגות.

ג. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות אדריכלות הנוף.

ד. הכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מלאכות הקשורות לתכנון, אף אם תוכנו על ידי מי מהיועצים.

כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה.

לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.

מס' חוזה: CONT-5-563

חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

מילר ב"ס תכנון

ספק: יבואי בע"מ

מילר ב"ס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 5104/0313

אמ"ק והרשות עירונית ח"מ
אמ"ק ישראל מגורים בע"מ

ה. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות, המתאימה והניתנת להמרה גם ל"סופר מכרז" ולתוכנות אחרות לכתבי כמויות, בקובץ ממוחשב ובתדפיס.

ו. עדכון סעיף הפתוח במפרטי המכר. עדכון תכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

ז. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הכנת האומדן.

ח. הכנסת שנויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.

ט. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

י. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

יא. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.

יב. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודה האדריכלית.

יג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המפורט.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, תכניות ומסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

2.5 פיקוח עליון על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף :

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף יכלול :

- פיקוח עליון על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאשרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- תאום ושתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע עבודת אדריכלות הנוף.
- הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, למנהל, ליועצים ולקבלנים באתר ומחוצה לו.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע עבודת אדריכלות הנוף לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע עבודת אדריכלות הנוף. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף מ' חוזה: CONT-5-563

גרסה: 2 חתימה: 000000

פרויקט: תניה 542 -

מתחם 3

ספק: מילר בלום תכנון

סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל תכנון סביבתי בע"מ

- אשרור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן, אשר יכללו שנויים שבוצעו בזמן ביצוע עבודת אדריכלות הנוף.
 - השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
 - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע עבודת אדריכלות הנוף ובפקוח העליון עליה ועל התאמה לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
 - ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
 - יעוץ למנהל בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
 - חתימה על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הביצוע, לרבות חתימה על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ותעודת גמר.
 - בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
 - סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון וביצוע עבודת אדריכלות הנוף.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע עבודת אדריכלות הנוף, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם נהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
 - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- פינוי פסולת וסימון תאי השטח השונים.
- סימון אלמנטים במגרש ומשטחי הגינון.
- פיזור אדמה גננית, פילוס וניקוז השטח עפ"י מפלסי התכנית.
- ביצוע הידוק שתית לאחר גמר השלמת גומחות וצנרת תת קרקעית.
- ביצוע ריצוף.
- ביצוע קירות/גדרות בחזיתות ובמגרשים.

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

סטטוס:

גרסה: 2

מילר בלום תכנון

ספק:

סביבת אמ"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 5104703

אשרור תכנית אדריכלות נוף
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

- ביצוע מערכת השקיה.
- ביצוע נטיעה ושתילה.
- ביצוע מערכת תאורה.
- ביצוע אלמנטים (פרגולות, מתקנים ריהוט גן וכו').

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת העבודה האדריכלית.
3. המתכנן מתחייב להעלות את כל הקבצים לאתר שיתוף הקבצים של הפרויקט ולשמור קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

5. יובהר כדלקמן:

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT בסביבת BIM360 / ACC, על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמזור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

מס' חוזה: CONT-5-563
חתימה: סטטוס:
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

2

גרסה:

תניה 542

מתחם 3

מילר בלום תכנון

סביבתי בע"מ

ספק:

אשר יקח ישראל מגורים בע"מ

אשר יקח ישראל מגורים בע"מ

נספח "ד"
שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:

- 1.1. עבור תכנון מלא למגרשים 100, 101, 102 סך של **758,000 ₪** (במילים: שבע מאות חמישים ושמונה אלף ₪)
- 1.2. עבור תכנון לתכנית עיצוב אדריכלי ליתר המגרשים בתחום התב"ע (שאינם מגרשים 100-102), סך של **51,300 ₪** (במילים: חמישים ואחד אלף שלוש מאות ₪)
- 1.3. אופציונלי: עבור תכנון למקלט ציבורי – סך של **11,400 ₪** (במילים: אחד עשר אלף ארבע מאות ₪)
- 1.4. העבודה ברויט, כולל השלמת תוכנית בינוי ופיתוח ככל שיידרש,

2.

2.1. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד צרכן פברואר 2025, הידוע ביום הגשת כל חשבון.

2.2. הסכומים שישולמו לפי סעיף 1.2 לעיל יהיו צמודים למדד צרכן ממדד הבסיס כהגדרתו לחץ עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
"מדד הבסיס" לכל קטע מהפרויקט יהיה מדד המחירים לצרכן המקביל למדד המחירים לצרכן, אשר נקבע כמדד הבסיס בחוזה אשר יחתם בין המזמין לבין כל אחד מהקבלנים לביצוע העבודה האדריכלית ו/או חלק ממנה בקשר עם אותו קטע מהפרויקט.
בכל קטע יצא מכרז קבלני. המחיר שיתקבל יהיה צמוד למדד תשומות הבניה של חודש מסוים (כפי שיקבע בחוזה עם הקבלן).
כמדד בסיס להתחשבות עם המתכנן יקבע מדד המחירים לצרכן בגין אותו החודש וכל תשלומי המתכנן יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

3. למען הסר ספק:

3.1. שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

3.2. מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב' ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

מס' חוזה: CONT-5-563
חתימה: סטוטוס
מילר בלום תכנון סביבתי ב"מ
ח.פ. 510470343

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
מילר בלום תכנון
סביבתי בע"מ
ספק:
תבנית: מתכנן אדריכלות נוף
גרסה: 2

אשרה המחשבת עיתות בע"מ
אשרה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מס' חוזה: CONT-5-563

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה: 2

פרויקט: נתיב 542 – מתחם 3

ספק: מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
 1.1. עבור סעיף 1.1 בנספח ד' לעיל:

10%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
10%	ב. אישור הרשויות לתכנית העיצוב
10%	ג. לאחר גמר תכנון סופי
10%	ד. אישור הרשויות לתכנית הפיתוח
5%	ה. קבלת היתרי בניה
30%	ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן
10%	ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע
10%	ח. במהלך פיקוח עליון במהלך הבניה
5%	ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות

1.2. עבור סעיף 1.2 בנספח ד' לעיל:

40%	א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים
30%	ב. לאחר הגשת תכנית הפיתוח לאישור הרשות המקומית
30%	ג. לאחר קבלת אישור הרשות לתכנית העיצוב

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 –

סטטוס:

גרסה: 2

ספק: מתחם 3

מילר בלוס חלון סביבתי בע"מ
 חתימה: 5104/0313

מילר בלוס תכנון
 סביבתי בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ו"

תאריך : (תאריך חתימת חוזה)

לכבוד אפריקה יוני ח.פ.	נתניהו	ישראל	ג'י	מגורים	אור	בע"מ יהודה 520034760
בית אבא ח.פ.	הילל	וגג	17	החזקות א'י	רמת	בע"מ גן 516343746
אפריקה יוני ח.פ. 514639525	נתניהו	התחדשות	ג'י	עירונית אור		בע"מ יהודה

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ / הפועל בשם חברת מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ / המספק שירותים לחברת מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיהם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן אדריכלות נוף בפרויקט נתניה 542 - מתחם 3.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

שם: אחיר סלוםת.ז: 55098651כתובת: ח.פ. 510470313

מס' חוזה: CONT-5-563

סטטוס: חתימה

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה: 2

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

מילר בלום תכנון

סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפריקה
ישראל
יוני
ח.פ.

אפריקה
ישראל
יוני
ח.פ.

מחק את המיותר**נספח "ז"****נספח ז' - נספח ביטוח**

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "ירשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

מלך בלום תכנון

790

מלך בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 5104/טו13

אפריקה ישראל מעורים בע"מ

אפריקה ישראל מעורים בע"מ

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.
5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.
7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בודון.
9. מבלי לגרוע מכל הוראת מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי וחיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.
10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אשר על ידיה הודושה עיונית בע"מ
אשר על ידיה הודושה עיונית בע"מ

נספח "ז"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*
שם: אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם: אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ ו/או בית וגג החזקות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקטים	שם	אופי העסקה: ☐ מדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים אחר: _____ העיסוק המבוטח:
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ. 514639525 516343746	ת.ז.ח.פ.	מעמד מבקש האישור* ☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים אחר: _____
מען יוני נתניהו 1, אור יהודה	מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.	מען	

כיסויים								
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****
					לתקופה	למקרה*		
צד ג'					2,000,000	2,000,000	ש"ח	321 328 309 316 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000	20,000,000	ש"ח	319 328 350 309
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000	ש"ח	321 328 327 6-332 303 301

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פריקט: נתניה 542

מתחם 3

סטטוס: חתימה

גרסה: 2

ספק: מילר בלוס תכנון

סביבתי בע"מ

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח פ 5104/0513

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*	
	38
	84
	86
	040
ביטול/שינוי הפוליסה *	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור	
המבטח:	

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

פרויקט:	נתניה 542 - מתחם 3	תבנית: מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	CONT-5-563
ספק:	מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ	גרסה: 2	סטטוס:	חתימה

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. נספח פיתוח לתכנית עיצוב בסמכות הועדה המקומית ואישורה.
 2. תכנית פיתוח כללית וקביעת מפלסי הכניסות למבנים – 1:250 - 1:100 או כפי שידרש.
 3. תכנית גבהים, עבודות עפר כלליות – חפירה/מילוי – 1:250 - 1:100.
 4. תכנית פיתוח מפורטת המשלבת פתרונות חניה, ניקוז, צורת השטחים הסלולים, גבהים לעבודות עפר, מצעים ותשתיות, אלמנטים בנויים כגון: חדרי טרנספורמציה, מבני אשפה, שבילים מרוצפים, גדרות, תאורה גננית, שערים ומחסומים, ערוגות בנויות, פרגולות, מדרגות, רמפות, מעצורים לרכב וכל פרט אחר הקשור לפתוח ואינו מהווה חלק מהמבנים שיתוכננו ע"י אדריכל הבניין – 1:100.
 5. חתכים לאורך ולרוחב המתארים את הגבהים ומבנה המשטחים, הדרכים והחניות ופרטי ביצוע לני"ל.
 6. תכניות פיתוח ופרטים, כחלק מתכנית ההגשה לרשות המקומית ותיאומה עם היועצים, מתכנן התנועה (ככל שיתמנה) וגורמי הרשות המקומית עד לקבלת היתרים.
 7. תכניות מפורטות ופרטי ביצוע לכל האלמנטים המתוכננים בתחום אדריכלות הנוף (למעט קונסטרוקציה, ניקוז תת-קרקעי ואיטום גגות).
 8. תכניות גינון ושטילה.
 9. תכנית ופרטי מערכות השקיה כולל ראשי מערכת.
 10. תכניות בינוי לביצוע לאישור הרשויות בקני"מ 1:1250 ו-1:500 או אחר לפי דרישת הרשויות לרבות: תכניות בינוי מנחה, פרטי פיתוח מנחים, תכנון עקרוני לשצי"פים.
 11. מפרטים וכתבי כמויות לצורך הכללתם במכרזי הקבלנים.
 12. כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון והעבודה האדריכלית באופן מושלם בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו הבלעדית.
 13. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
 14. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 15. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתיות".
- כל המסמכים והתכניות יבוצעו בשפה העברית.

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח פ 5104/0513

CONT-5-563 מס' חוזה: חתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף גרסה:

פרויקט: תניה 542 – מתחם 3 מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ ספק:

אישור ותאריך שטח עיתות בע"מ

אישור מוריס בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525
(המוזמין)

אני הח"מ מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542
בקשר עם אדריכל נוף, מאשר בזאת שהעבודות הנייל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי,
לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-563
חתימה
מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
מילר בלוס תכנון
סביבתי בע"מ
ספק:
גרסה: 2
תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ

אישור

אני הח"מ _____

עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

תאריך: _____

CONT-5-563

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נף

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

חתימה: סטטוס:

גרסה:

ספק: מילר בלוס תכנון

סביבתי בע"מ

מילר בלוס תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 5104/0313

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה ישראל מגזים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגג החזקות בע"מ
המזמין

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

המתכנן

אני הח"מ, שגית קליס עו"ד/ רוי"ח מרח' אשדוד מחלוקת אחור באוס 55098651
שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
המתכנן לעניין זה.

תאריך: 17/11/2025
חתימה וחתימת עו"ד/ רוי"ח:

מס' חוזה: CONT-5-563

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

מילר בלום תכנון
סביבתי בע"מ

ספק:

גרסה: 2

סטטוס:

חתימה: מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
ח.פ. 510470313

אפריקה ישראל מגזים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

לכבוד:
מילד בלוס תכנון סביבתי בע"מ
שלום רב,

תנודין: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא אודיכלות טף
פרויקט נחיה 542

- אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם שהצעתכם שירותי ייעוץ ותכנון בשטח אדריכלות נוף תתקבלה.
- להלן תעריפי שכר הטרחה בגין ביצוע מלא שירותי היעוץ:
- 2.1. סכום קבוע ומוחלט של 758,000 ₪ עבור תכנון מלא למגרשים 100, 101, 102.
- 2.2. אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של 51,300 ₪ עבור תכנון לתכנית עיצוב אדריכלי ליתר המגרשים בתחום הקו החכול של התב"ע (שאינם מגרשים 100-102).
- 2.3. אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של 11,400 ₪ עבור תכנון מקלט ציבורי.
- 2.4. המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תתימת הזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:
- א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היתועים 10%
- ב. אישור הרשויות לתכנית העיצוב 10%
- ג. לאחר גמר תכנון סופי 10%
- ד. אישור הרשויות לתכנית הפיתוח 10%
- ה. קבלת חיתרי בניה 5%
- ו. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן 30%
- ז. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע 10%
- ח. במהלך פיקוח עליון במהלך הבניה 10%
- ט. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי והחתימה על חודר תביעות 5%
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור התשבון ע"י המנהל.
5. מבוחר כי העבודה במרוקט תבוצע בREVIT.
6. כל יתר פרטי ההתקשרות יסוכמו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בפרד.
7. חודעה זו אינה מחוזה חצעה ואו קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לחל מר"מ מקביל עם מי שהמציעים.
8. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע המרוקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, לבטל החודעה ואו לא לקבל את חצעת המתכנן ואו לחנפיק חודעה חדשה ומתוקנת ואו לפסול את החצעה בין אם עקב תמחרר בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ואו הסתייגויות ואו תיקונים ואו אי הסכמות בגוע לתכולת העבודה ואו תנאי החרוזה.
9. תשלום יבוצע בהתאם לחלקה בין השותפים.

בית וגן החזקות בע"מ

516343746

מילר בלום תכנון קנייני בע"מ
ח.פ. 510470313

תתימת המות כנון

אפרוקה ישראל מנורס בעים

חתימת המזמין

